

מסורת הש"ס

^[א] [נעיל פתח:] (א) [לאשתי וצני], (א) [שבת יג. ושינ], (ד) [נעיל לג. ושינ], (ס) מעשרות פ"ב [מ"ו], (ו) [דברים כג], (ז) זיל שכרו, (ח) זיל מדרבנן, (ט) קמ"ל ולא קאי כפ"ל רי"מ, (י) זיל כלום].

הגהות הב"ח

^[א] גב' קמיה דרב כהנא אמר לי דלמא בעשין בסעודתן דענדו ואכלו ורב אפ"ה ניחא:

הגהות הגר"א

^[א] [רש"י ד"ה ח"ק זיל בו', ג"כ אכל הרא"ש מפרש להיפך וכשיטתו שפסק בכולהו כחכמים וכ"ד הכ"ץ ורמב"ם שהשמיטו להי מומרי דרב אפי': [ב] תוב' ד"ה א'. שלא זיכה בו, ג"כ דלא כרש"י ד"ה לדידיה טור:

השוכר את הפועלים פרק שביעי בבא מציעא צב.

ומהלך בעושה מעשה דמי. ואפ"ה אי

לא אכיל: כשהיא פורקת מהיכן אכלה. כל משאה פורקין צנת אחת והולכין: עד שסאה פורקת. צהליכתה אוכלת ממשאוי שעל גצה: ברתג' ואפי' בדינר. ואפי' היא שוה דינר: לא יאכל פועל

יוסף על שניו. לקמן יליף מכנפשך^[ו]

בשכירותו שמוסר נפשו עליו לעלות צאילן או צמקוס סכנה: ויהא סוסס

אח הפסח בפניו. שימנעו לשוכרו

למלאכתו: גב' אצל מלמדיו. אומרין

לו דרך עצה הוגנת: לא שכרו אלא לצזור אשכול אחד. אוכלו לאותו

אשכול: ס"ק איה ליה דרב אפי.

וה"ק פועל אוכל קישות שהיא לצדה

ואין עוד ואפי' היא שוה דינר ואחא

רבי אלעזר למימר צין שהיא לצדה

צין ששכרו לה ולחברותיה אס שוה

יותר על שכרו לא יאכלנה ואחו רבנן

בתרמי למימר יותר על שכרו מותר

הוא לאכול אס שכיר יוס הוא אצל

שכרו להקישות לצדה לית להו דרב

אפי' אפי' לא צזר. שכרו לכל היום

מותר לאכול לאשכול ראשון שצזר:

משום דלינא למיסב לנליו של צעל

פניו. דנימא ליה הכ צרישא והדר

אכיל דאי יהיב תו לא אכיל והמורה

התירה לאכול: אצל כהא דלינא

לקיומי לצסוף. אימא לא זיכתה לו

תורה אלא א"כ נתן: מגילס ספרים.

מגילה טמונה לפי שאסור לכתוב

הלכות וכשהיה שומע דבר חידוש

וירא לשוכחו היה כתבו ומסמיר מן

העין: צציאס כל אדם. ואפי' אינו

שכירו: ס"ק [א] לוס ליה דאיסי. דהא

אוכל פועל קמיי ורבנן בתרמי אית

להו דאיסי וה"ק וחכמים ממירין

לאכול יותר על שכרו דהא לאו שכיר

נמי אכיל: משלו הוא אוכל. תוספת

שכר הוא שהוספה לו תורה: או

משל שמים. צמתנת גמילות חסדים

כשאר מתנות עניים: סנו. אכילתי

לאשתי וצני: ייצינן להו. כי היכי

דציור ליתן שכרו לכל מי שירצה:

לדידיה וכי ליה רחמנא. צדדקה וכל

זמן דלא מטא לדידיה לא וכי ליה

דלימצה לאשתו וצניו: אכל צוואז.

צתמיה. וכי תוספת מרובה על העיקר:

דמר סבר משלו הוא אוכל. והלכך

לא יאכל יותר על שכרו דאין תוספת

מרובה על העיקר: ומר סבר משל

שמים הוא אוכל. וחי ליה רחמנא:

ואכלנא כנפשך. צדצר שאתה מוסר

נפשך עליו לעלות צכצש ולעלות צאילן

דמוסר נפשו למימה והיינו^[ז] שכיר: נזיר.

שאסור צענבים: משום לך לך אמרין

ניזרא סחור סחור לכרמא לא סקרצ.

כלומר קנסא הוא דקנסוהי שימנע

עצמו מלהשכיר לענבים: קא נסיב

לה. גמררא קרא דפועל ולעולם^[ח] רבנן

היא וקרא אסמכתא צעלמא:

לקצות. לייצבן צסדה לעשות קציעות:

הרי

א"ל איםא עד שתהא פורקת. דסד"א שאינה אוכלת אלא

כשהיא רואה הגפן צפניה אצל כשאניה רואה שהגפן עליה

או צעגלה אינה אוכלת ואע"ג דטעמא דחסימה לאו משום דחויא

ומנטערת הוא^[ט] קמ"ל דלא קאי אמפני השצת אצידה דמן הדין

אוכלת אלא מילמא צאפי נפשיה הוא:

איבעי'ת איםא דרב איבא

בינייהו. דת"ק שמוכיר

פועל לית ליה דרב ואע"ג דאיסי צן

יהודה איירי צעושין צסעודתן מ"מ

לא מיקרו פועלים כיון שלא מדעת

צעל הצית עושין: אי אמרת משצ'ו

הוא אוכצ' יהבינן דהו. דמשעה

ששכרו הוי כאילו התנה עמו ואי

משל שמים הוא אוכל לא יצינן להו

[ב] שלא זיכה לו הכסוב אלא מה שהוא

לועס ואוכל ואין לו כח ליתן^[י] (כולס):

בן נמצא בספרים ישנים וכן נראה

צגרוס דא בבנפשך קמפלגי. ואי

לאו כנפשך הוו מודו כ"ע דאוכל

יותר מכדי שכרו דרחמנא זכה ליה

ולא גרסי' דכולי עלמא משלו הוא

אוכל דהא כ"ש דאי משל שמים הוא

אוכל דהוה אכיל יתר מכדי שכרו

אי לאו כנפשך ויש ליישב הגירסא

משום דמעיקרא הוה צעי למיסבט

מת"ק דמשל שמים הוא אוכל ודחה

לו וחזור ופושט מדצרי חכמים דסברי

משל שמים בו' וא"כ ת"ק נמי סבר

הכי דצין ת"ק לחכמים לינא אלא הא

דאמנן לעיל והדוחה אומר לעולם

אימא לך משלו הוא אוכל כמו שדחימי

לך למעלה: ואי אמרת משצ'ו הוא

אוכצ' אמאי אין שומעין דו'. וא"ת

דמאי פריך הא כיון דהוא אינו יכול

לאכול הוה ליה כחולה שאינו יכול

ליתן להס וי"ל דלא דמי לחולה דחולה

אינו תאצ לפירות שלפניו ולהכי לא

זכי ליה רחמנא אצל נזיר דתאצ זכי

ליה כשאר פועל וא"ת אלא מאי

משל שמים הוא אוכל א"כ אמאי

נקט נזיר וי"ל דאורחא דמילמא נקט

שהנזיר רגיל לומר כן לפי שאינו

אוכל: השוכר את הפועל

צקצות דו בו'. מימה דאס היה רואה

לאכול כך צלא קציצה הימה נגמרה

מלאכתו ולא היה צכלל דייש וצצציל

שחושצ הוי צכלל דייש וי"ל דהכא

מיירי צמקוס שמהבא הוא לקצות

תאניס דהשתא צלא מחשצה אלא

צסתמא הוי דצר שלא נגמרה מלאכתו

למעשר ועוד דין הוא שיאכל פועל

ע"י מחשצתו כיון דעל ידי מחשצה

זאת חשיצ לא נגמרה מלאכתו לענין

שאוכל ופטור:

על

קמיפלגי דמר סבר משלו הוא אוכל ומר סבר משל שמים הוא אוכל לא דכולי

עלמא משלו הוא אוכל והכא בבנפשך קמיפלגי מר סבר כנפשך בדבר

שמוסר נפשו עליו ומר סבר כנפשך^[כ] מה נפשך אם חסמת פטור אף פועל אם

חסמת פטור תא שמע^[כא] נזיר שאמר תנו^[כב] (לאשתו ובניו) אין שומעין לו ואי

אמרת משלו הוא אוכל אמאי אין שומעין לו התם^[כג] משום לך לך אמרין

ניזרא סחור סחור לכרמא לא תקרב תא שמע פועל שאמר תנו לאשתי ובני

אין שומעין לו מאי פועל נזיר והתניא נזיר והתניא פועל^[כד] מידי

גבי הדדי תניין תא שמע מגין לפועל שאמר תנו לאשתי ובני שאין שומעין לו שנאמר ואל כל'ך לא תתן

וכי תיבא הכי נזיר אי הכי משום אל כל'ך לא תתן משום לך לך אמרין נזירא הוא אין הכי

נמי ואיירי דקתני לה בלשון פועל קא נסיב לה קרא דפועל תא שמע^[כה] השוכר את הפועל לקצות בתאנים

הרי

צב.

א"ל איםא עד שתהא פורקת. דסד"א שאינה אוכלת אלא

כשהיא רואה הגפן צפניה אצל כשאניה רואה שהגפן עליה

או צעגלה אינה אוכלת ואע"ג דטעמא דחסימה לאו משום דחויא

ומנטערת הוא^[ט] קמ"ל דלא קאי אמפני השצת אצידה דמן הדין

אוכלת אלא מילמא צאפי נפשיה הוא:

איבעי'ת איםא דרב איבא

בינייהו. דת"ק שמוכיר

פועל לית ליה דרב ואע"ג דאיסי צן

יהודה איירי צעושין צסעודתן מ"מ

לא מיקרו פועלים כיון שלא מדעת

צעל הצית עושין: אי אמרת משצ'ו

הוא אוכצ' יהבינן דהו. דמשעה

ששכרו הוי כאילו התנה עמו ואי

משל שמים הוא אוכל לא יצינן להו

[ב] שלא זיכה לו הכסוב אלא מה שהוא

לועס ואוכל ואין לו כח ליתן^[י] (כולס):

בן נמצא בספרים ישנים וכן נראה

צגרוס דא בבנפשך קמפלגי. ואי

לאו כנפשך הוו מודו כ"ע דאוכל

יותר מכדי שכרו דרחמנא זכה ליה

ולא גרסי' דכולי עלמא משלו הוא

אוכל דהא כ"ש דאי משל שמים הוא

אוכל דהוה אכיל יתר מכדי שכרו

אי לאו כנפשך ויש ליישב הגירסא

משום דמעיקרא הוה צעי למיסבט

מת"ק דמשל שמים הוא אוכל ודחה

לו וחזור ופושט מדצרי חכמים דסברי

משל שמים בו' וא"כ ת"ק נמי סבר

הכי דצין ת"ק לחכמים לינא אלא הא

דאמנן לעיל והדוחה אומר לעולם

אימא לך משלו הוא אוכל כמו שדחימי

לך למעלה: ואי אמרת משצ'ו הוא

אוכצ' אמאי אין שומעין דו'. וא"ת

דמאי פריך הא כיון דהוא אינו יכול

לאכול הוה ליה כחולה שאינו יכול

ליתן להס וי"ל דלא דמי לחולה דחולה

אינו תאצ לפירות שלפניו ולהכי לא

זכי ליה רחמנא אצל נזיר דתאצ זכי

ליה כשאר פועל וא"ת אלא מאי

משל שמים הוא אוכל א"כ אמאי

נקט נזיר וי"ל דאורחא דמילמא נקט

שהנזיר רגיל לומר כן לפי שאינו

אוכל: השוכר את הפועל

צקצות דו בו'. מימה דאס היה רואה

לאכול כך צלא קציצה הימה נגמרה

מלאכתו ולא היה צכלל דייש וצצציל

שחושצ הוי צכלל דייש וי"ל דהכא

מיירי צמקוס שמהבא הוא לקצות

תאניס דהשתא צלא מחשצה אלא

צסתמא הוי דצר שלא נגמרה מלאכתו

למעשר ועוד דין הוא שיאכל פועל

ע"י מחשצתו כיון דעל ידי מחשצה

זאת חשיצ לא נגמרה מלאכתו לענין

שאוכל ופטור:

על

קמיפלגי דמר סבר משלו הוא אוכל ומר סבר משל שמים הוא אוכל לא דכולי

עלמא משלו הוא אוכל והכא בבנפשך קמיפלגי מר סבר כנפשך בדבר

שמוסר נפשו עליו ומר סבר כנפשך^[כ] מה נפשך אם חסמת פטור אף פועל אם

חסמת פטור תא שמע^[כא] נזיר שאמר תנו^[כב] (לאשתו ובניו) אין שומעין לו ואי

אמרת משלו הוא אוכל אמאי אין שומעין לו התם^[כג] משום לך לך אמרין

ניזרא סחור סחור לכרמא לא תקרב תא שמע פועל שאמר תנו לאשתי ובני

אין שומעין לו מאי פועל נזיר והתניא נזיר והתניא פועל^[כד] מידי

גבי הדדי תניין תא שמע מגין לפועל שאמר תנו לאשתי ובני שאין שומעין לו שנאמר ואל כל'ך לא תתן

וכי תיבא הכי נזיר אי הכי משום אל כל'ך לא תתן משום לך לך אמרין נזירא הוא אין הכי

נמי ואיירי דקתני לה בלשון פועל קא נסיב לה קרא דפועל תא שמע^[כה] השוכר את הפועל לקצות בתאנים

הרי

עין משפט

נר מצוה

פג א ב מיי' פיי'ג מהל'
שכירות הל' א סמג
לאוין קפד טוש"ע ח"מ סי'
שלא סעיף א':

פר ג ד ה מיי' שס פיי'צ
הל' יא סמג עשין לא
טוש"ע ח"מ סי' שלא סעיף
ז':

פה ר ז שס צהג"ס:
פו ח ט י מיי' שס הל'
יג יד טוש"ע שס
סעיף טז:

תורה אור השלם

1 כי תבא בפרס רעך
ואבלת' ענבים כנפשך
שבועך ואל כל'ך לא
דברים כג כה
תתן:

מוסף רש"י

אף פועל אם חסמת.
קצת דמים שלא לאכול או
בחוקה, פטור. מלאו דלא
מחסום (ענין פח).